

CONVENTION

de mise à disposition des services numériques de la DINUM aux administrations

Préambule

L'article 6 du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'État prévoit en son 13° que la Direction interministérielle du numérique (DINUM) construit, met à disposition et opère des infrastructures et services numériques d'usage partagé ainsi que des outils numériques à destination des agents publics.

Dans ce cadre, la DINUM construit et opère des outils numériques d'usage partagé reposant sur des communs numériques libres, mis à disposition des administrations de l'État, des organismes sous leur tutelle, et de leurs agents, partenaires ou prestataires de service, selon les modalités décrites ci-après.

Article 1 – Champ d'application et applicabilité

1.1 Objet de la convention

La présente convention définit les modalités générales de mise à disposition par la DINUM des produits et services numériques (ci-après « les services »), destinés à un usage professionnel, à destination des administrations de l'État et des organismes placés sous leur tutelle (ci-après « administration utilisatrice ») ainsi que de leurs agents. Les partenaires ou prestataires de service, lorsqu'ils sont autorisés à accéder aux services, le sont sous la responsabilité exclusive de l'administration utilisatrice, selon les conditions définies à l'Article 3.3.

1.2 Applicabilité de la convention

La présente convention s'applique automatiquement dès qu'un agent, un partenaire ou un prestataire de service d'une administration éligible accède à un service, que cet accès s'effectue via ProConnect ou par tout autre moyen d'authentification prévu, le cas échéant, par la fiche produit du service concerné.

L'applicabilité de la convention ne nécessite pas de signature formelle ou d'accord préalable de l'administration, sous réserve que celle-ci figure sur la liste des administrations éligibles mentionnée à l'Article 3.1.

1.3 Périmètre des services

Les services couverts par la présente convention sont listés en Annexe 1 – Fiches produits, qui fait partie intégrante de la présente convention. Chaque service fait l'objet d'une fiche détaillée précisant sa présentation, ses définitions spécifiques le cas échéant, ses fonctionnalités, ses points d'attention et bonnes pratiques d'usage, ses mesures de sécurité spécifiques le cas

échéant, son statut au regard de l'homologation, ainsi que les éventuelles mentions relatives à la propriété intellectuelle et au code source.

Chaque service est régi par les clauses communes de la présente convention, par les spécificités détaillées dans sa fiche produit, ainsi que par les stipulations relatives à la protection des données personnelles figurant à l'Annexe 2 – Clauses de sous-traitance RGPD, dans les conditions prévues par l'appendice propre à ce service.

La DINUM se réserve le droit de modifier la liste des services couverts par la présente convention. L'ajout d'un service au périmètre de la convention s'accompagne systématiquement de l'ajout, en Annexe 1, d'une fiche produit établie sur le modèle prévu à cet effet, et, en Annexe 2, d'un appendice décrivant les traitements de données personnelles et les sous-traitants ultérieurs propres à ce service, établi sur le modèle prévu à cet effet. Le retrait d'un service du périmètre de la convention donne lieu au retrait corrélatif de sa fiche produit et de son appendice. La DINUM informe les administrations utilisatrices de toute modification de la liste des services couverts.

Article 2 – Définitions

Les services désignent l'ensemble des produits et services numériques développés et opérés par la DINUM, mis à disposition des administrations utilisatrices dans les conditions de la présente convention et listés en Annexe 1.

L'administration utilisatrice est l'administration de l'État ou l'organisme sous sa tutelle, éligible aux services, dont les agents, partenaires ou prestataires accèdent aux services.

Les utilisateurs et utilisatrices des services sont toute personne physique, identifiée par ProConnect ou par tout autre moyen d'authentification prévu, le cas échéant, par la fiche produit du service concerné, à laquelle une administration de rattachement met à disposition les services de la DINUM, qu'elle soit agent, partenaire ou prestataire de cette administration.

ProConnect est la solution d'authentification et de gestion des identités numériques proposée par l'État aux agents publics pour l'accès à leurs applications professionnelles.

Article 3 – Mise à disposition des services et accès des utilisateurs

Les services sont mis à disposition des administrations utilisatrices dans les conditions de la présente convention.

3.1 Liste des administrations éligibles

La DINUM établit et maintient à jour une liste des administrations de l'État et des organismes sous sa tutelle éligibles aux services. Cette liste, accessible à l'adresse XX, détermine les entités dont les agents peuvent accéder aux services sans formalité supplémentaire.

Une administration de l'État ou un organisme sous sa tutelle non inscrit sur ladite liste peut en demander l'ajout par le formulaire accessible sur XX. Cette demande doit être accompagnée des justificatifs attestant de la qualité d'administration de l'État ou d'organisme sous sa tutelle. En cas d'acceptation, l'administration est inscrite sur la liste des administrations éligibles aux services, et ses agents bénéficient dès lors d'un accès aux services.

3.2 Accès des agents

L'inscription d'une administration sur la liste des administrations éligibles emporte, sans autre formalité, l'ouverture des accès aux services pour l'ensemble de ses agents. Ces derniers y accèdent par le biais de leur compte ProConnect, sans que ni l'administration, ni la DINUM n'aient à effectuer de démarche complémentaire.

Les agents s'engagent à respecter les modalités d'utilisation des services et, le cas échéant, la doctrine d'emploi spécifique de l'administration.

Les services sont mis à disposition à titre gratuit, sans frais d'accès, d'utilisation ou de maintenance pour les administrations utilisatrices et leurs agents.

3.3 Accès des partenaires et prestataires

L'administration utilisatrice assume la pleine responsabilité de la mise à disposition des services à ses partenaires ou prestataires de service dans le cadre de ses missions.

Cet accès, contrairement à celui des agents publics, n'est pas automatique et doit faire l'objet d'une autorisation expresse de l'administration utilisatrice. Les modalités techniques de cet accès, notamment le recours ou non à ProConnect, sont précisées, lorsque cela est nécessaire, dans la fiche produit du service concerné.

Les partenaires et prestataires s'engagent à respecter les modalités d'utilisation des services et, le cas échéant, la doctrine d'emploi spécifique de l'administration.

Article 4 – Engagements et responsabilités de la DINUM

La DINUM met à disposition de l'administration utilisatrice, dans les conditions de la présente convention, les services qu'elle développe et opère.

4.1 Enrôlement des administrations – responsabilité de traitement

La DINUM, en tant que responsable de traitement, est responsable de la gestion du contact référent de la mise à disposition des services au sein de l'administration utilisatrice.

A ce titre, la DINUM traite des données à caractère personnel relatives à la personne désignée par l'administration utilisatrice comme contact référent de la mise à disposition des services. Ce traitement, réalisé sous la responsabilité propre de la DINUM, est distinct des traitements réalisés par la DINUM en qualité de sous-traitant, décrits à l'Annexe 2 – Clauses de sous-traitance RGPD.

4.2 Sécurité du service

La DINUM s'engage à la sécurisation du service, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des informations fournies.

La DINUM s'engage à fournir les moyens nécessaires et raisonnables pour assurer un accès continu au service.

Le cadre spécifique éventuel de sécurité et d'homologation pour chaque service est décrit dans sa fiche produit en Annexe 1.

La DINUM se réserve le droit de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans préavis, les services pour des raisons de maintenance ou pour tout autre motif jugé nécessaire.

La DINUM se réserve le droit de suspendre ou supprimer l'accès aux services à une administration utilisatrice, ou aux agents, partenaires ou prestataires de service de celle-ci, qui aurait méconnu la présente convention ou les modalités d'utilisation des services, sans préjudice des éventuelles actions qui pourraient être engagées.

4.3 Support

La DINUM prend en charge un support de niveau 3, au sens de la bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information (ITIL), sur les services mis à disposition de l'administration utilisatrice dans le cadre de la présente convention.

Article 5 – Engagements et responsabilités de l'administration utilisatrice

L'administration utilisatrice peut, sous sa responsabilité, restreindre l'accès aux services pour ses agents sur son système d'information.

L'administration utilisatrice met à disposition les services à ses partenaires ou prestataires de service sous sa propre responsabilité.

L'administration utilisatrice fournit à la DINUM un contact référent permettant de faire le lien avec les équipes de la DINUM.

L'administration utilisatrice est responsable des traitements de données à caractère personnel réalisés pour ses propres finalités par ses agents, partenaires ou prestataires de service dans le cadre de l'utilisation des services.

L'administration utilisatrice est responsable de la gestion et de la collecte d'archives électroniques au sens du code du patrimoine.

A ce titre, il lui appartient de définir, si besoin, une doctrine d'emploi spécifique à destination de ses agents, partenaires ou prestataires de service, le cas échéant en tenant compte des points d'attention mentionnés dans la fiche produit de chaque service, en Annexe 1.

La DINUM agit en qualité de sous-traitant dans le cadre de la mise à disposition des services, dans les conditions définies à l'Annexe 2 – Clauses de sous-traitance RGPD.

A ce titre, la DINUM s'engage à fournir, sur simple demande, à l'administration utilisatrice les données d'utilisation des services par ses agents, partenaires ou prestataires de service.

Article 6 – Propriété intellectuelle

La présente convention ne prévoit aucun transfert de droits de propriété intellectuelle.

Les mentions relatives aux licences du code source d'un service, ainsi que les liens vers son dépôt, lorsqu'elles existent, figurent dans la fiche produit correspondante en Annexe 1.

Annexe 1 – Fiches produits

La présente annexe regroupe les fiches détaillant les spécificités de chacun des services couverts par la présente convention. Chaque fiche est établie sur le modèle figurant au terme de la présente annexe, qui sert de trame à l'intégration des services mis à disposition ultérieurement.

Les fiches actuellement annexées à la présente convention concernent les services suivants : Tchap, Assistant IA, Fichiers et Transcripts.

1.1 Tchap

Présentation

Tchap est une messagerie instantanée développée et opérée par la DINUM, spécialement conçue pour les administrations de l'État et les organismes sous sa tutelle. Elle a pour objectif de permettre la communication instantanée entre les agents, partenaires ou prestataires de service des administrations de l'État et des organismes sous sa tutelle.

Elle permet aux administrations et à leurs agents de communiquer et d'échanger des informations entre deux utilisateurs (messages privés), entre plusieurs utilisateurs de manière chiffrée (salons privés), et entre plusieurs utilisateurs de manière non chiffrée (forums publics).

Tchap est présenté sur la page suivante : <https://tchap.numerique.gouv.fr/>.

Fonctionnalités

Le service, accessible depuis une application mobile (Android ou iOS), une application web et un client lourd, permet à l'utilisateur ou l'utilisatrice de :

- passer des appels audio et vidéo chiffrés entre deux utilisateurs, et réaliser un partage d'écran lors de ces appels ;
- envoyer des pièces jointes jusqu'à 20 Mo ;
- parcourir l'annuaire intégré des utilisateurs ;
- partager sa position en temps réel et envoyer des messages vocaux ;
- réaliser des sondages ;
- épingler un message (uniquement sur la version web) ;
- retrouver facilement certaines discussions via la fonction « favoris » ;
- créer des espaces pour animer une communauté en partageant une liste de salons organisés par groupe (uniquement sur la version web) ;
- créer des notifications par courriel pour être prévenu des messages en attente en cas de non-lecture ;
- faire une recherche par mots clés dans les salons chiffrés depuis le client lourd.

Points d'attention et bonnes pratiques d'usage

Les forums publics ne sont pas chiffrés. Les échanges dont la confidentialité doit être renforcée doivent être conduits au moyen des salons privés chiffrés, sous la responsabilité de l'utilisateur ou de l'utilisatrice.

Sécurité et homologation

Le service est homologué dans les conditions prévues par le décret n° 2010-112 modifié. La décision d'homologation est transmise à l'administration utilisatrice à sa demande.

Propriété intellectuelle et code source

Le code source du service est libre et disponible à l'adresse suivante : <https://github.com/tchapgovv>.

1.2 L'Assistant

Présentation

L'Assistant (ci-après « l'application ») est une interface conversationnelle d'intelligence artificielle développée et opérée par la DINUM, conçue pour les administrations de l'État et les organismes sous sa tutelle. Son objectif est de faciliter l'utilisation de modèles de langage en fournissant une interface permettant de générer du contenu en réponse aux demandes des utilisateurs et utilisatrices.

Il est rappelé, dans les modalités d'utilisation de L'Assistant, aux utilisateurs et utilisatrices la nécessité de se rapprocher de leur administration de rattachement pour s'assurer du cadre d'utilisation en son sein des interfaces d'intelligence artificielle.

L'Assistant est accessible en application mobile sur les magasins d'application et sur la page suivante : <https://assistant.numerique.gouv.fr/>.

Définitions spécifiques

Les modèles de langage sont des modèles génératifs qui, à partir de grands volumes de données textuelles, calculent des probabilités des enchaînements de jetons textuels en vue de la génération automatique de texte ou de code informatique.

Le contenu correspond aux éléments textuels générés en fonction des requêtes des utilisateurs et utilisatrices, de la configuration du modèle par l'équipe Assistant IA, des documents fournis par l'utilisateur ou l'utilisatrice, des données d'entraînement du modèle, et de l'historique de la conversation en cours avec le modèle.

La configuration du modèle désigne le jeu d'instructions, défini dans le code source de L'Assistant, qui constitue le cadre d'échange perçu par le modèle et qui oriente la conversation du modèle avec l'usager et la production de contenu par le modèle.

Fonctionnalités

L'utilisateur ou l'utilisatrice peut générer des contenus à partir des modèles de langage, à partir de requêtes simples ou en transmettant des documents, et paramétrer les échanges avec les modèles accessibles sur la plateforme. Les modèles accessibles via la plateforme sont un sous-ensemble des modèles déployés par le service Albert API, identifiables sur la page de documentation d'Albert API (<https://albert.sites.beta.gouv.fr/solutions/models/>), et susceptibles d'évolution en fonction des évaluations de performance et de coût réalisées par Albert API.

L'utilisateur ou l'utilisatrice peut notamment :

- créer une nouvelle conversation, sans lien avec les discussions précédentes ;
- rechercher dans l'historique de ses échanges, sur la base du titre de la conversation ;

- consulter l'historique de ses échanges pour reprendre une conversation en cours ;
- poser des questions ou soumettre des demandes, en bénéficiant le cas échéant du contexte des messages précédemment échangés dans la conversation affichée ;
- joindre un fichier ou une image pour que l'Assistant puisse l'analyser ou y répondre ;
- forcer le modèle à s'appuyer sur une recherche internet pour générer sa réponse ;
- changer la langue d'affichage ;
- fermer sa session en toute sécurité ;
- donner un retour sur son expérience d'utilisation ;
- personnaliser, via le menu des paramètres, ses préférences relatives à l'utilisation des données de ses échanges à des fins d'évaluation et d'amélioration.

Points d'attention et bonnes pratiques d'usage

La fonctionnalité de recherche sur internet fait l'équivalent d'une recherche sur un moteur de recherche pour améliorer la réponse. Le contenu précis de la recherche, généré par le modèle de langage en fonction de la requête de l'utilisateur, est stocké par le moteur de recherche, qui est un service externe.

Avant toute fourniture d'informations et de documents à L'Assistant, il revient à l'utilisateur ou à l'utilisatrice d'utiliser les moyens qualifiés par son autorité de sécurité des systèmes d'information, et de prévoir les moyens de protection conformes à la réglementation, tels que ceux définis par l'article 14 de l'instruction interministérielle n° 901, pour les données portant une mention de protection « Diffusion restreinte ».

Les données d'usage ne sont jamais utilisées pour entraîner des modèles, ni utilisées dans les conversations d'autres utilisateurs.

Les fonctionnalités et usages liés au téléversement de documents peuvent être limités par l'équipe en charge du service jusqu'à décembre 2025. La fonctionnalité « Joindre un fichier » peut donc apparaître grisée en fonction de l'état de développement, rendant impossible le téléversement de fichier, soit via le bouton, soit en glisser-déposer.

Sécurité et homologation

Le processus d'homologation par la DINUM est en cours.

Propriété intellectuelle et code source

Le code source du service est libre et disponible à l'adresse suivante : <https://github.com/suitenumerique/conversations>.

1.3 Fichiers

Présentation

Fichiers est une application de stockage et de partage de documents développée et opérée par la DINUM, spécialement conçue pour les administrations de l'État et les organismes sous sa tutelle. Son objectif est d'offrir aux agents publics, partenaires ou prestataires de service des administrations de l'État et organismes sous sa tutelle une solution sécurisée pour stocker, organiser, partager et éditer collaborativement des documents depuis un poste de travail

standard ou un appareil mobile, liés à un compte identifiant, tout en garantissant le respect des exigences de souveraineté et de sécurité.

Il est rappelé, dans les modalités d'utilisation de Fichiers, aux utilisateurs et utilisatrices la nécessité de se rapprocher de leur administration de rattachement pour s'assurer du cadre d'utilisation en son sein de Fichiers, notamment en ce qui concerne les documents soumis à des obligations renforcées de confidentialité.

Fichiers est accessible en application mobile sur les magasins d'application et sur la page suivante : <https://fichiers.numerique.gouv.fr>.

Fonctionnalités

L'application, accessible depuis le web, permet à l'utilisateur ou l'utilisatrice de :

- stocker et organiser ses fichiers dans un espace sécurisé ;
- éditer des fichiers bureautiques (textes, tableurs, présentations) de manière collaborative ;
- partager des fichiers ou dossiers avec d'autres agents, sous sa responsabilité.

Points d'attention et bonnes pratiques d'usage

Il revient à l'utilisateur ou à l'utilisatrice de se rapprocher de son administration de rattachement avant tout stockage ou partage de documents soumis à des obligations renforcées de confidentialité, afin de s'assurer du cadre d'utilisation applicable au sein de son administration.

Sécurité et homologation

L'homologation du système d'information Fichiers a été accordée par la DINUM pour l'instance qu'elle opère au bénéfice des administrations, pour une durée d'un an (jusqu'en avril 2027).

Propriété intellectuelle et code source

Le code source du service est libre et disponible à l'adresse suivante : <https://github.com/suitenumerique/drive>.

1.4 Transcripts

Présentation

Transcripts est une application de transcription automatique des réunions développée et opérée par la DINUM, spécialement conçue pour le système d'information et de communication de l'État au sens de l'article 1 du décret n° 2019-1088 précité. Son objectif est d'offrir aux utilisateurs et utilisatrices la possibilité d'enregistrer une réunion de travail depuis un poste de travail standard ou un mobile multifonction, liés à leur compte ProConnect, et d'en obtenir une transcription automatique.

Il est rappelé, dans les modalités d'utilisation, aux utilisateurs et utilisatrices la nécessité de se rapprocher de leur administration de rattachement pour s'assurer du cadre d'utilisation en son sein de Transcripts, notamment en ce qui concerne les réunions soumises à des obligations renforcées de confidentialité.

Transcripts est accessible en application mobile sur les magasins d'application et sur la page suivante : <https://transcripts.numerique.gouv.fr>.

Fonctionnalités

L'application, accessible depuis une application mobile (Android ou iOS), une application web et un client lourd, permet à l'utilisateur ou l'utilisatrice de :

- enregistrer une réunion depuis le terminal utilisé, après avoir obtenu l'aval de l'ensemble des personnes dont la voix va être enregistrée, sous sa responsabilité ;
- transcrire automatiquement la réunion au moyen du modèle open source Whisper d'OpenAI et de la diarisation assurée par le modèle Pyannote, tous deux hébergés sur une infrastructure SecNumCloud ;
- obtenir, à l'issue de l'enregistrement, un lien pour accéder à la transcription conservée sur l'outil Docs opéré par la DINUM et en modifier le contenu ;
- partager, sous sa responsabilité, le lien vers les contenus.

Points d'attention et bonnes pratiques d'usage

L'utilisateur ou l'utilisatrice doit recueillir l'aval de l'ensemble des personnes dont la voix sera enregistrée avant de procéder à tout enregistrement, et se rapprocher de son administration de rattachement s'agissant des réunions soumises à des obligations renforcées de confidentialité.

Sécurité et homologation

Le processus d'homologation par la DINUM est en cours.

Propriété intellectuelle et code source

Le code source du service est libre et disponible à l'adresse suivante : <https://github.com/suitenumerique/dictaphone>.

1.5 Modèle de fiche produit

La présente fiche modèle sert de trame à l'établissement de la fiche produit de tout nouveau service intégré au périmètre de la présente convention, conformément à l'Article 1.3.

[Nom du service]

Présentation

[Décrire le service, son éditeur, son objectif, son public visé, et indiquer la ou les pages de présentation du service.]

Définitions spécifiques

[Le cas échéant, définir les termes propres au service non couverts par les définitions générales de l'Article 2 de la convention.]

Fonctionnalités

[Lister les fonctionnalités proposées par le service à l'utilisateur ou l'utilisatrice.]

Points d'attention et bonnes pratiques d'usage

[Préciser les rappels, limites, ou recommandations d'usage à destination des utilisateurs et utilisatrices, notamment ceux relatifs à la confidentialité des données traitées par le service.]

Sécurité et homologation

[Préciser le statut d'homologation du service et toute autre information de sécurité utile.]

Propriété intellectuelle et code source

[Préciser si le code source du service est libre et, dans l'affirmative, indiquer l'adresse de son dépôt.]

Annexe 2 – Clauses de sous-traitance RGPD

Accord sur le traitement des données à caractère personnel, conformément à l'article 28 du RGPD.

La présente annexe a pour objet de décrire les obligations respectives de la DINUM et de l'administration utilisatrice en matière de données personnelles, dans le cadre de la mise à disposition des services couverts par la présente convention, et fait partie intégrante de celle-ci.

Le tronc commun ci-après s'applique à l'ensemble des services couverts par la présente convention et ne fait l'objet d'aucune adaptation propre à un service. Les éléments propres à chaque service, à savoir la description du ou des traitements faisant l'objet de la sous-traitance et la liste des sous-traitants ultérieurs auxquels la DINUM a recours, sont précisés dans l'appendice dédié à ce service, figurant au terme de la présente annexe et établi sur le modèle qui la clôt. L'ajout ou le retrait d'un service au périmètre de la convention emporte l'ajout ou le retrait corrélatif de l'appendice correspondant, sans qu'il soit besoin de modifier le tronc commun ci-après.

Préambule : définitions spécifiques

- **Données personnelles** désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro de téléphone, une adresse courriel, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
- **Traitement** désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations qui est réalisé sur les données à caractère personnel, de manière automatisée ou non, tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
- **Fichier** désigne tout ensemble structuré de données personnelles, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé, ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique.
- **Instruction** désigne toute instruction écrite ou par saisie de données, reçue par la DINUM de la part de l'administration.

Responsable de Traitement désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; dans le cadre de la présente convention, le Responsable de Traitement est l'administration.

Sous-traitant désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données personnelles pour le compte du Responsable du Traitement ; dans le cadre de la présente convention, le Sous-traitant est la DINUM.

1. Objet

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s'engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

2. Durée

Le présent accord entre en vigueur, pour chaque service, à compter de l'utilisation de ce service par l'administration utilisatrice et jusqu'à sa date de fin d'utilisation.

3. Protection du traitement des données personnelles

3.1 Réglementation applicable

Dans le cadre de la présente convention, l'administration et la DINUM s'engagent à respecter leurs obligations, respectivement en leur qualité de Responsable de Traitement et de Sous-traitant, telles que prévues par la réglementation (ci-après la « Réglementation concernant les Données personnelles ») :

- jusqu'au 25 mai 2018, par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée le 6 août 2004, ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- à compter du 25 mai 2018, par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée le 6 août 2004, le cas échéant mise à jour, ainsi que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données abrogeant la directive 95/46/CE ;
- les textes et décisions émanant d'autorités administratives indépendantes, et notamment ceux de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
- la jurisprudence émanant des tribunaux nationaux et communautaires applicable en matière de données personnelles.

3.2 Description du traitement faisant l'objet de la sous-traitance

Pour chaque service couvert par la présente convention, l'administration confie à la DINUM le ou les traitements décrits dans l'appendice propre à ce service, annexé aux présentes.

3.3 Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement et droits des personnes concernées

La DINUM s'engage à mettre en œuvre les programmes de formation et de sensibilisation relatifs à la protection de la vie privée et des données personnelles à destination de ses agents et sous-traitants, au sens de la loi Informatique et Libertés, ayant accès en permanence ou régulièrement aux données personnelles.

Lorsque, dans le cadre de la présente convention, la DINUM est amenée à traiter des données personnelles pour le compte de l'administration en qualité de sous-traitant, la DINUM s'engage à :

- a. traiter lesdites données personnelles uniquement sur la base d'Instructions de l'administration et dans la mesure raisonnablement nécessaire ou appropriée pour l'exécution de la présente convention ;
- b. ne pas divulguer ces données personnelles excepté dans les conditions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ;
- c. ne pas vendre, céder, louer ou exploiter commercialement ces données personnelles ;
- d. mettre en place les mesures organisationnelles et techniques afin d'assurer la protection des données personnelles contre toute destruction accidentelle ou illicite, toute perte fortuite, altération, accès ou divulgation non autorisée ainsi que contre toute forme de traitement illicite ;
- e. transmettre, modifier ou supprimer à première demande de l'administration, à bref délai et en tout état de cause dans un délai de 15 jours calendaires maximum, les données personnelles identifiées par l'administration ;
- f. respecter la durée de conservation des données personnelles au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou transmises, et supprimer les données personnelles à expiration de la durée de conservation ;
- g. mettre à disposition de l'administration les informations nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations prévues à la présente annexe et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'administration ou un autre auditeur qu'elle a mandaté ;
- h. renvoyer ou supprimer, dans un délai de 15 jours à compter de la fin d'utilisation du service, et selon la préférence de l'administration, l'intégralité des données personnelles qui lui a été confiée par l'administration. Le cas échéant, le renvoi de toutes les données à caractère personnel s'effectue auprès du responsable de traitement ou auprès du sous-traitant désigné par le responsable de traitement. Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d'information de la DINUM ;
- i. respecter les droits d'accès, de rectification, d'opposition, de portabilité et de suppression, ainsi que le droit à la limitation du traitement et le droit des personnes concernées de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée, y compris le profilage. Dès lors, si une personne concernée par un traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente convention devait contacter directement la DINUM pour exercer son droit d'accès, de rectification, de portabilité des données, de suppression et/ou d'opposition, la DINUM communiquera à l'administration, dans un délai de trois jours ouvrés, les demandes d'exercice de ces droits qui lui seront parvenues, et coopère avec l'administration. La DINUM ne fera droit à ces demandes que sur instruction écrite de l'administration à cette fin ;
- j. la DINUM s'interdit par ailleurs :
 - la consultation ou le traitement de données personnelles autres que celles concernées par la présente convention, et ce même si l'accès à ces données est techniquement possible ;
 - de prendre copie ou de stocker, quelle qu'en soit la forme ou la finalité, tout ou partie des données personnelles qui lui ont été transmises ou qu'elle a collectées au cours de l'exécution de la convention, en dehors de l'exécution de la présente convention ;

- de divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des données personnelles à des tiers, sauf dispositions législatives ou réglementaires l'y obligeant.

Délégué à la protection des données (DPO) : dpd@pm.gouv.fr, ou par voie postale à l'adresse suivante : Services du Premier ministre, à l'attention du délégué à la protection des données (DPD), 56 rue de Varenne, 75007 Paris.

3.4 Sécurité des données personnelles

La DINUM s'engage à assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles qui lui sont communiquées et auxquelles elle a accès sur son environnement. Les dispositions du présent article 3.4 visent expressément les mesures associées à un accès aux données personnelles sur le ou les systèmes d'information de la DINUM.

A ce titre, la DINUM s'engage à mettre en place des mesures de sécurité organisationnelles ainsi que des mesures de sécurité techniques appropriées pour préserver la sécurité et l'intégrité des données personnelles et les protéger contre toute déformation, altération, destruction fortuite ou illicite, endommagement, perte, divulgation ou accès à des tiers non autorisés, telles que décrites aux points a et b ci-dessous.

La DINUM s'engage à maintenir ces mesures et moyens pour toute la durée de la mise à disposition du service concerné et, à défaut, à en informer immédiatement l'administration.

En tout état de cause, la DINUM s'engage, en cas de changement des moyens visant à assurer la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données personnelles, à les remplacer par des moyens équivalents ou d'une performance supérieure.

a. Mesures de sécurité organisationnelles

La DINUM s'engage à mettre en place a minima les mesures de sécurité organisationnelles suivantes :

- présence d'une politique d'habilitations individuelles et de sécurité appropriées pour restreindre l'accès aux données personnelles aux seules personnes qui ont à en connaître ;
- mise en place d'un engagement de confidentialité visant à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles soient soumises à une obligation de confidentialité ;
- élaboration de mesures restrictives d'accès aux données personnelles permettant de s'assurer que les personnes habilitées à utiliser le système de traitement ne puissent accéder qu'aux données personnelles auxquelles elles sont habilitées à accéder conformément à leurs droits d'accès, et que les données personnelles ne puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées sans autorisation ;
- mise en place de mesures pour empêcher le transfert des données personnelles à toute personne ou entité non autorisée ;
- mise en place de campagnes de sensibilisation des utilisateurs des applications à la sécurité et à la confidentialité des données, notamment au moyen de procédures internes, chartes, engagements de confidentialité, etc.

b. Mesures de sécurité techniques

La DINUM s'engage à ce que les mesures de sécurité techniques mises en place répondent a minima aux exigences suivantes :

- mise en place d'outils permettant de s'assurer que les données personnelles ne peuvent être lues, copiées, modifiées ou supprimées sans autorisation au cours de leur transfert électronique, de leur transport ou de leur stockage, et que les entités destinataires de tout transfert de données personnelles peuvent être identifiées et vérifiées ;
- mise en place de contrôles permettant de s'assurer que les données personnelles sont protégées contre les destructions ou pertes accidentelles ;
- mesures sécurisées d'authentification pour l'accès à ses équipements ;
- mesures de sécurisation physique des locaux, du réseau interne, des matériels, des serveurs et des applications ;
- en tout état de cause, mise en œuvre des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et des services de traitement, ainsi que des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;
- engagement d'une procédure visant à tester, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles afin d'assurer la sécurité du traitement.

3.5 Transfert de données personnelles en dehors de l'Union européenne

Sauf mention contraire indiquée dans l'appendice propre à un service, les parties reconnaissent que l'exécution des prestations selon les modalités envisagées par la DINUM n'implique pas de transferts internationaux de données personnelles.

3.6 Sous-traitance ultérieure(s)

Pour chaque service couvert par la présente convention, la DINUM est autorisée à faire appel aux sous-traitants ultérieurs listés dans l'appendice propre à ce service, pour mener les activités de traitement y décrites.

La DINUM peut faire appel à d'autres sous-traitants ultérieurs pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, elle informe préalablement l'administration de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants. Cette information indique clairement les activités de traitement sous-traitées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant. L'administration dispose d'un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections.

En tout état de cause, la DINUM s'oblige à :

- k. contractualiser avec son sous-traitant en mettant à sa charge des obligations identiques à celles contenues à la présente annexe et qui lui incombent ;
- l. informer l'administration de tout projet de modification des dispositions contractuelles et/ou des obligations relatives à la protection des données personnelles mises à la charge du sous-traitant ;
- m. demeurer pleinement responsable devant l'administration de l'exécution par ses sous-traitants de leurs obligations en matière de protection des données personnelles ;

- n. tenir à jour une liste des sous-traitants auxquels elle fait appel dans le cadre de la présente convention, qu'elle maintient à disposition de l'administration et lui communique à première demande de cette dernière.

4. Notification d'incidents / faille de sécurité

Un incident de sécurité (ci-après désigné « Incident ») s'entend comme une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée à des tiers de données personnelles transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données.

La DINUM s'engage à notifier, dès qu'elle en a connaissance et dans un délai maximum de 24 heures, à l'administration tout incident entraînant accidentellement ou de manière illicite la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données personnelles faisant l'objet du traitement. Cette notification doit préciser :

- la nature et, si elles sont connues, les conséquences probables de l'incident ;
- les mesures déjà prises par la DINUM ou celles qui sont proposées pour y remédier, dans la mesure où elles relèvent de sa responsabilité ;
- les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
- lorsque cela est possible, une estimation du nombre de personnes susceptibles d'être impactées par l'Incident.

Dès qu'elle est informée d'un incident dont elle est à l'origine, la DINUM procède à toutes investigations utiles sur les manquements aux règles de protection afin d'y remédier dans un délai aussi rapide que possible et de faire en sorte d'en diminuer l'impact pour les personnes concernées.

La DINUM s'engage à informer l'administration de ses investigations, et ce de manière régulière. Les parties s'engagent à collaborer activement pour qu'elles soient en mesure de répondre à leurs obligations réglementaires et contractuelles.

Il revient à l'administration, en tant que responsable du traitement, de notifier cette violation de données personnelles à l'autorité de contrôle compétente ainsi que, le cas échéant, à la personne concernée, dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance.

5. Coopération avec les autorités de contrôle

En cas de contrôle d'une autorité compétente en relation avec les données personnelles traitées dans le cadre de la présente convention, les parties s'engagent à coopérer entre elles et avec l'autorité de contrôle.

Dans le cas où le contrôle mené ne concerne que les traitements mis en œuvre par la DINUM en tant que responsable du traitement, la DINUM fait son affaire d'un tel contrôle et s'interdit de communiquer ou de faire état des données personnelles de l'administration.

Dans le cas où le contrôle mené auprès de la DINUM concerne les traitements mis en œuvre au nom et pour le compte de l'administration, la DINUM s'engage à en informer immédiatement cette dernière, dans la mesure permise par la loi, et à ne prendre aucun engagement pour elle.

En cas de contrôle d'une autorité compétente auprès de l'administration portant notamment sur les services mis à disposition par la DINUM, cette dernière s'engage à coopérer avec l'administration et à lui fournir toute information demandée dont elle pourrait avoir besoin ou qui s'avèrerait nécessaire.

6. Obligations particulières du sous-traitant

a. Tenue du registre

La DINUM, en tant que sous-traitant de l'administration, s'engage à tenir un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, conformément au RGPD et comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel elle agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ; les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ; le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées ;
- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :
 - la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
 - des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;
 - des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;
 - une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

b. Analyse d'impact (PIA)

Conformément à l'article 28.3 du RGPD, la DINUM s'engage à collaborer avec l'administration pour permettre à celle-ci de réaliser toute analyse d'impact conformément à l'article 35 du RGPD, que ce dernier décidera de mener afin d'évaluer la probabilité et la gravité des risques inhérents à un traitement de données personnelles, compte tenu de sa nature, de sa portée, de son contexte, de ses finalités et des sources du risque. La DINUM assiste l'administration efficacement afin que cette analyse puisse comporter obligatoirement les éléments suivants :

- une description systématique des opérations de traitement envisagées et les finalités du traitement ;
- une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités ;
- une évaluation des risques sur les droits et libertés des personnes concernées ;
- les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du règlement.

Appendices à l'Annexe 2 – Tableaux variables par service

Les appendices ci-après précisent, pour chaque service couvert par la présente convention, la description du ou des traitements faisant l'objet de la sous-traitance mentionnée à l'article 3.2 de l'Annexe 2, ainsi que la liste des sous-traitants ultérieurs mentionnée à l'article 3.6 de l'Annexe 2. Ils sont complétés d'un appendice modèle, destiné à l'intégration des services mis à disposition ultérieurement.

Appendice 2.1 – Tchap

Description des traitements

Objet	Finalité	Base légale	Durée	Type de données à caractère personnel	Catégories de personnes concernées	Rôle de la DINUM
Traitement n° 1 : Identification de l'utilisateur ou l'utilisatrice	Gestion des comptes	Mission d'intérêt public (article 6 du décret n° 2019-1088)	36 mois après la suppression du compte (compte supprimé automatiquement après 6 mois d'inactivité)	Prénom, nom, organisation, adresse courriel	Utilisateurs et utilisatrices	Exploitation
Traitement n° 2 : Gestion des contenus du service de messagerie instantanée	Gestion des échanges de messages	Mission d'intérêt public (article 6 du décret n° 2019-1088)	36 mois après leur date d'envoi pour les salons privés (chiffrés ou non), et 3 mois pour les salons publics	Messages textuels, audios ou vidéos, pièces jointes, réactions aux messages, favoris	Utilisateurs et utilisatrices	Exploitation
Traitement n° 3 : Sécurisation du dispositif	Sécurité et obligation légale	Obligation légale (loi n° 2004-575 et article 5 du décret n° 2021-1362)	365 jours	Identifiant de connexion, adresse IP, logs d'utilisation	Utilisateurs et utilisatrices	Exploitation

Sous-traitants ultérieurs

Sous-traitant	Activité de traitement	Garanties
Ministère de l'Intérieur	Hébergement et envoi des adresses courriels en France	https://www.numerique.gouv.fr/services/cloud/cloud-interne/
Crisp	Gestion du support des utilisateurs par courriels	Accord de sous-traitance. Accessible sur https://help.crisp.chat/en/article/whats-crisp-eu-gdpr-compliance-status-nhv54c/

Sous-traitant	Activité de traitement	Garanties
Brevo	Service d'envoi de courriels de secours	Accord de sous-traitance. Accessible sur https://www.brevo.com/fr/rgpd/
Outscale	Serveurs TURN permettant les appels en un-à-un	Accord de sous-traitance. Accessible sur https://fr.outscale.com/cgucgv/
Scalingo	Hébergement de la page d'accueil, avec des traitements effectués en France	https://scalingo.com/fr/contrat-gestion-traitements-donnees-personnelles
Posthog	Statistiques d'usage	Accessible sur https://posthog.com/privacy

Appendice 2.2 – Assistant IA

Description des traitements

Objet	Finalité	Base légale	Durée	Type de données à caractère personnel	Catégories de personnes concernées	Rôle de la DINUM
Traitement n° 1 : Identification de l'utilisateur ou l'utilisatrice	Gestion des comptes	Mission d'intérêt public relevant de la compétence de la DINUM (article 6 – 11° du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019)	À la suppression du compte (compte supprimé automatique après 36 mois d'inactivité)	Données relatives au profil : prénom, nom, organisation et adresse courriel professionnelle (obligatoire)	Utilisateurs et utilisatrices	Exploitation, Hébergement
Traitement n° 2 : Gestion du système de l'interface d'interaction entre un système d'intelligence artificielle et l'utilisateur ou l'utilisatrice	Fonctionnalités	Mission d'intérêt public relevant de la compétence de la DINUM (article 6 – 11° du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019)	À la suppression du compte (compte supprimé automatique après 36 mois d'inactivité)	Toute donnée saisie par les utilisateurs et utilisatrices, sous leur responsabilité	Utilisateurs et utilisatrices ; toute personne dont les données peuvent être traitées, sous la responsabilité de l'utilisateur ou l'utilisatrice	Hébergement
Traitement n° 3 : Sécurisation du dispositif	Assurer la sécurité du compte et répondre aux obligations légales	Obligation légale (article 32 du RGPD)	12 mois	Données techniques de connexion	Utilisateurs et utilisatrices	Exploitation, Hébergement

Sous-traitants ultérieurs

Sous-traitant	Activité de traitement	Garanties
IndieHosters	Administration du cluster Kubernetes	Clauses de sous-traitance. Accessibles sur https://indiehosters.net/politique-de-protection-des-donnees-dpa/
Outscale	Serveur hébergeant le service	Clauses de sous-traitance. Accessible sur https://fr.outscale.com/cgucgv/

Sous-traitant	Activité de traitement	Garanties
Posthog	Statistiques d'usage	Clauses de sous-traitance. Accessible sur https://posthog.com/privacy
Brevo	Envoi d'email marketing	Clauses de sous-traitance. Accessible sur https://www.brevo.com/fr/legal/privacypolicy/

Appendice 2.3 – Fichiers

Description des traitements

Objet	Finalité	Base légale	Durée	Type de données à caractère personnel	Catégories de personnes concernées	Rôle de la DINUM
Traitement n° 1 : Identification de l'utilisateur ou l'utilisatrice	Vérification de l'éligibilité au service et notification de l'utilisateur quand un dossier ou un fichier lui est partagé	Mission d'intérêt public relevant de la compétence de la DINUM (article 6 – 11° du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019)	Jusqu'à suppression du compte (compte supprimé automatique après 36 mois d'inactivité)	Données d'identification des utilisateurs et utilisatrices (nom, prénom, adresse professionnelle, etc.) issues de ProConnect	Utilisateurs et utilisatrices	Exploitation, Hébergement
Traitement n° 2 : Collaboration documentaire	Accéder à un fichier ou dossier importé ou créé, pouvoir le modifier et en partager le contenu	Mission d'intérêt public relevant de la compétence de la DINUM (article 6 – 11° du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019)	Jusqu'à 30 jours après suppression du compte (compte supprimé automatiquement après 36 mois d'inactivité)	Toute donnée saisie par les utilisateurs et utilisatrices, sous leur responsabilité	Utilisateurs et utilisatrices ; toute personne dont les données peuvent être traitées, sous la responsabilité de l'utilisateur ou l'utilisatrice	Hébergement
Traitement n° 3 : Sécurisation du dispositif	Assurer la sécurité du compte et répondre aux obligations légales	Obligation légale (article 32 du RGPD)	12 mois	Données techniques de connexion	Utilisateurs et utilisatrices	Exploitation, Hébergement

Sous-traitants ultérieurs

Sous-traitant	Activité de traitement	Garanties
IndieHosters	Administration du cluster Kubernetes	Clauses de sous-traitance. Accessibles sur https://indiehosters.net/politique-de-protection-des-donnees-dpa/
Outscale	Serveur hébergeant le service	Clauses de sous-traitance. Accessible sur https://fr.outscale.com/cgucgv/
Posthog	Statistiques d'usage	Clauses de sous-traitance. Accessible sur https://posthog.com/privacy

Appendice 2.4 – Transcripts

Description des traitements

Objet	Finalité	Base légale	Durée	Type de données à caractère personnel	Catégories de personnes concernées	Rôle de la DINUM
Traitement n° 1 : Identification de l'utilisateur ou l'utilisatrice	Vérification de l'éligibilité au service et notification de l'utilisateur quand une transcription ou un enregistrement est prêt sur Docs	Mission d'intérêt public relevant de la compétence de la DINUM (article 6 – 11° du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019)	Jusqu'à suppression du compte (compte supprimé automatique après 36 mois d'inactivité)	Données d'identification des utilisateurs et utilisatrices (nom, prénom, adresse professionnelle, etc.) issues de ProConnect	Utilisateurs et utilisatrices	Exploitation, Hébergement
Traitement n° 2 : Transcription automatique de l'enregistrement de la réunion	Enregistrer la réunion pour permettre la transcription automatique, y accéder, pouvoir la modifier et en partager le contenu	Mission d'intérêt public relevant de la compétence de la DINUM (article 6 – 11° du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019)	1 mois pour l'enregistrement audio	Enregistrements audio des réunions (voix des utilisateurs, utilisatrices et personnes participant à la réunion, avec leur accord recueilli sous la responsabilité de l'utilisateur ou l'utilisatrice) ; transcriptions des réunions (propos des utilisateurs, utilisatrices et personnes participant à la réunion)	Utilisateurs et utilisatrices ; toute personne enregistrée ou citée lors de la réunion, sous la responsabilité de l'utilisateur ou l'utilisatrice	Exploitation, Hébergement
Traitement n° 3 : Sécurisation du dispositif	Assurer la sécurité du compte et répondre aux obligations légales	Obligation légale (article 32 du RGPD)	12 mois	Données techniques de connexion	Utilisateurs et utilisatrices	Exploitation, Hébergement

Sous-traitants ultérieurs

Sous-traitant	Activité de traitement	Garanties
IndieHosters	Administration du cluster Kubernetes	Clauses de sous-traitance. Accessibles sur https://indiehosters.net/politique-de-protection-des-donnees-dpa/
Outscale	Serveur hébergeant le service	Clauses de sous-traitance. Accessible sur https://fr.outscale.com/cgucgv/
Posthog	Statistiques d'usage	Clauses de sous-traitance. Accessible sur https://posthog.com/privacy

Les modèles Whisper et Pyannote utilisés pour la transcription automatique et la diarisation sont des modèles open source auto-hébergés par la DINUM sur une infrastructure SecNumCloud ; ils ne donnent lieu à aucun transfert de données vers leurs éditeurs d'origine.

Appendice 2.5 – Modèle d'appendice

Le présent appendice modèle sert de trame à l'établissement de l'appendice de tout nouveau service intégré au périmètre de la présente convention, conformément à l'Article 1.3 et aux articles 3.2 et 3.6 de l'Annexe 2.

[Nom du service]

Description des traitements

[Compléter, pour chaque traitement confié à la DINUM, un tableau reprenant l'objet, la finalité, la base légale, la durée, le type de données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées, et le rôle de la DINUM.]

Objet	Finalité	Base légale	Durée	Type de données à caractère personnel	Catégories de personnes concernées	Rôle de la DINUM
[Objet du traitement]	[Finalité]	[Base légale]	[Durée]	[Type de données à caractère personnel]	[Catégories de personnes concernées]	[Rôle de la DINUM]

Sous-traitants ultérieurs

[Compléter, pour chaque sous-traitant ultérieur auquel la DINUM a recours pour ce service, un tableau reprenant son nom, l'activité de traitement confiée, et les garanties apportées.]

Sous-traitant	Activité de traitement	Garanties
[Nom du sous-traitant]	[Activité de traitement]	[Garanties / référence des clauses de sous-traitance]

[Le cas échéant, préciser ici toute mention contraire au principe général énoncé à l'article 3.5 de l'Annexe 2 relative à l'absence de transfert de données personnelles en dehors de l'Union européenne.]